

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 조직구성원 인권보호를 위한 제도 정비에 관한 사항
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용

우리공단은 「인권경영 운영지침」(‘16.12.02. 시행)을 제정하고 임직원들을 비롯한 이해관계자의 인권보호와 증진을 제고하고자 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한 조직 구성원들의 고충을 해소하고 부당한 피해가 발생하지 않도록 각 소속기구에 ‘성희롱·성폭력 예방’, ‘직장 내 괴롭힘 방지’, ‘개인정보 보호’ 등의 분야별 문제 사안에 대한 심의기구를 두도록 하고 개별지침 시행과 주기적인 점검 등으로 임직원의 의식 확립 및 인식 개선을 통한 인권보호 체계의 실효성 제고와 건전한 조직문화 환경 조성을 도모하고 있습니다.

나. 성희롱·성폭력 고충심의위원 위원 미구성에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리공단 「성희롱·성폭력 예방 지침」 제11조(성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치 및 구성)에서는 성희롱·성폭력 사안의 처리와 관련하여 본사 및 각 소속기구에 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 설치하도록 정하고 소속기구에 설치되는 위원회는 고충상담창구 운영 부서장을 위원장으로 하고 위원은 5인으로 구성하되 위원장이 지정하는 자 2인 ▲▲▲▲이 지정하는 자 3인으로 하고 위원의 임기는 당연직의 경우 그 직에 재임하는 기간이 되고 기타 위원은 1년으로 하되 연임할 수 있다고 규정하고 있습니다.

성희롱·성폭력에 관한 사건은 접수 단계에서 사건의 종결까지 객관적 처리 기준과 절차의 정당성이 조사 결과의 타당성을 보장하는 데에 중요한 영향력을

가지고 신고인·피신고인의 인권에도 상당한 영향을 미치게 되므로 본사 및 각 소속기구에서는 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 운영하면서 지침에서 정해진 기준에 따라 위원을 당연직 또는 임기제로 임명함으로써 개별 사건에 대한 위원 구성의 시비 요인을 없애고 심의 결과의 신뢰성을 구축하여야 함이 타당합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원에서는 '19.3월에 「□□병원 폭력예방 추진계획」에서 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원을 “●●실장, ■■실장, ◆◆◆◆실장, △△△△ □□지 회장, △△△△ 추천자 2명”으로 보고한 이후 감사일 현재까지 △△△△에서 추천한 2인에 대해서는 별도의 임명 또는 추천 의뢰가 없어 실제로 성희롱·성폭력 고충심의위원회 구성이 완료되지 않았으며 '19.9월 개정 시행한 같은 지침(위원장이 지정하는 자 2인, △△△△이 지정하는 자 3인으로 구성)에도 위배됩니다.

다. 직장 내 괴롭힘 상담원 미 운영에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리공단에서는 「직장 내 괴롭힘 예방지침」을 2019.07.02.제정하고 같은 지침 제6조(직장 내 괴롭힘 상담원) 제1항에 따라 상담업무를 담당하는 직원 남녀 동수로 노사가 추천하는 남녀직원 각각 1명씩을 포함하여 4인을 두고, 이 경우 직장 내 성희롱 사건에 관한 업무를 담당하는 고충상담원이 있는 경우 그를 상담원으로 할 수 있다고 정하고 있습니다.

「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제9조(사건의 접수)에 따라 직장 내 괴롭힘 상담원은 해당 사건의 피해자나 대리인이 피해 사실을 상담하거나 신고할 수 있는 전담창구이므로, 각 소속기구에서는 상담원을 지정하고 직원들에게 안내함으로써, 고충 해소와 피해자 구제를 위한 제도를 필수적으로 마련하고, 직장 내 괴롭힘 사건을 방지하고자 하는 정부와 공단의 의지에 부응하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원에서는 감사일 현재까지 직장 내 괴롭힘에 대한 상담원 및 상담창구를 운영하고 있지 않습니다.

라. 「전공의 수련위원회 규정」 원내 지침 정비 소홀

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「㉠㉠병원 전공의 수련지침」에서는 전공의에게 당직시간을 포함한 4주의 기간을 평균하여 1주일에 80시간을 초과하여 수련하게 할 수 없고(제20조), 전공의의 최대 연속 수련시간은 당직을 포함하여 36시간을 연속해서 수련할 수 없으나 다만 응급 또는 비상시에는 40시간까지 연속하여 수련할 수 있다고 정하고(제23조), 모성보호를 보장하는(제6장, 제41조~제42조)등 수련환경 개선을 통한 전공의 권익 보호 제도를 마련하고 시행 중에 있습니다.

따라서 ㉠㉠병원에서는 「㉠㉠병원 전공의 수련지침」 개정 사항을 반영하여 자체적으로 시행하는 제 지침을 현행화하여 근로기준법 등 법령의 위배와 취업 규칙의 상이 조항이 발생하지 않도록 상시 정비를 이행해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원은 '16.12.20.이후 「전공의 수련위원회 규정」 원내 지침이 현행화가 되지 않고 있고 제27조(당직근무)의 경우는 전공의 당직근무는 연속하여 48시간을 초과할 수 없으나 본인 의사에 의하거나 긴급 또는 비상시에는 연속하여 48시간을 초과하는 당직근무를 명할 수 있다고 정하고 있는 등 상위 지침 및 관련 법령에 위반하는 내용으로 정하고 있습니다.

마. 영상정보처리기기 설치 전 의견수렴 절차 미 이행

1) 관계법령 및 판단기준

우리공단은 「영상정보처리기기 설치·운영 지침」 제1조(목적)에서 「개인정보 보호법」 25조에 따라 영상정보처리기기 설치·운영 및 영상정보의 보호에 대하여 필요한 사항을 정함으로써 공단 업무의 적정한 수행을 도모함과 아울러 국민의

권익을 보호함을 목적으로 한다고 명시하고, 제6조(사전 의견수렴)에 따라 일반 공공 장소에 영상정보처리기기를 설치하려는 경우에는 행정절차법에 따른 행정예고의 실시 또는 공청회의 개최 등을 실시하고, 일반인의 자유로운 출입이 제한되는 시설 또는 장소 안에 영상정보처리기기를 설치하는 경우에는 해당 시설을 이용하는 임직원 등의 대표로 구성되는 위원회의 의결을 득하도록 정하고 있습니다.

따라서 □□병원은 원내에 CCTV 등 영상정보처리기기를 설치하려 할 때에는 설치하려는 장소의 성격에 따라 자체 위원회 심의 등 의견수렴 절차를 완료한 후에 영상정보처리기기의 설치를 진행하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원에서는 2018년도부터 감사일 현재까지 원내에 CCTV를 추가로 설치하면서 위원회 심의 등 사전 의견수렴 절차를 계속적으로 이행하지 않았습니다.

4. 관계기관 의견 : □□병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- “라”항과 관련하여 상위 지침과 근로기준법에 따라 「전공의 수련위원회 규정」 원내 지침을 현행화하시고,(개선)
- “나”항과 “다”항과 “마”항과 관련하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회, 직장 내 괴롭힘 상담원, 영상정보 설치 시 사전 의견수렴 절차를 제 지침을 준수하여 운영하시기 바랍니다.(통보)